

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง จันทรี อินทนนท์
นาง บุญ มี หลอด แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยด่าว่าโจทก์ซึ่งเป็นมารดา "มึงจะหนีไปไหนก็ไปกูจะไม่เลี้ยงมึงแล้ว
ทรัพย์สินที่อยากได้ก็มาฟ้องเอาเพราะยกให้แล้วถ้ากลับมาอยู่บ้านจะเอายาเบื่อให้กิน"
เนื่องจากโจทก์ได้ยกที่ดินรวม 4 แปลง และบ้าน 1 หลังให้แก่จำเลยแล้วมาขอแบ่ง
ที่ดินให้แก่พี่คนอื่นบ้าง เป็นการใช้คำพูดด่าว่าโจทก์ ซึ่งเป็นบุพการีด้วยถ้อยคำที่
รุนแรง ในลักษณะขับไล่ไสส่ง ไม่ต้องการเลี้ยงดูต่อไปโดยขู่เชิญว่าจะให้ยาเบื่อกินถ้า
กลับมาอีก ย่อมถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ผู้ให้อย่างร้ายแรงตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) แล้ว โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะ
เหตุจำเลยประพฤติเนรคุณได้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าว
วาจาหยาบคายเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์พิพากษายกฟ้อง
จำเลยแก้อุทธรณ์ของโจทก์ ยอมรับว่าได้กล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อโจทก์จริง แต่กล่าว
ด้วยความโกรธและว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว ข้อเท็จจริงจึงยุติตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยได้ด่าว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำดังกล่าวข้างต้น จำเลยจะกลับ
มาฎีกาให้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวอีกไม่ได้ เพราะเป็นข้อที่มีได้กล่าวกันมาแล้วใน
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของจำเลย โจทก์ให้ทรัพย์สินแก่จำเลยหลายรายการ มีที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) เลขที่ 152 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมบ้าน และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 20657, 20658, 20659 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อให้จำเลยเลี้ยงดูโจทก์ แต่ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2530 จำเลยกลับด่าว่าโจทก์ว่า "มึงมาเกี่ยวอะไร มึงให้กูแล้วกูจะทำอย่างไรก็ได้ วัน ๆ สนุกแตกสนุกกินไม่ต้องทำงาน ทำการไม่ดีหรือ จะไปไหนก็ไป ชีนกลับไปอยู่บ้านจะเอายาเบื่อให้กิน" และไล่โจทก์ไปจากบ้าน ขอบังคับให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมบ้านตามฟ้องคืนให้แก่โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ขับไล่หรือด่าว่าโจทก์ตามฟ้องโจทก์ฟ้องคดีเนื่องจากได้รับคำยุแหย่ของบุคคลอื่น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินน.ส.3ก. เลขที่ 152 โฉนดที่ดินเลขที่ 20657, 20658, 20659 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นมารดาจำเลย เมื่อ พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2529 โจทก์ยกที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 152 พร้อมบ้านบนที่ดินดังกล่าวและโฉนดที่ดินเลขที่ 20657, 20658, 20659 ตำบลค้อเหนือ

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามลำดับให้แก่จำเลยโดยเสนหา จำเลยฎีกา
ประการแรกว่า จำเลยมิได้ด่าว่าขับไล่โจทก์ เห็นว่า ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2530 โจทก์ขอให้จำเลยแบ่งที่ดินให้แก่บุตรของโจทก์คนอื่น จำเลย
ไม่ยอมแบ่งให้และได้ด่าโจทก์ด้วยถ้อยคำว่า "มึงจะหนีไปไหนก็ไป กูจะไม่เลี้ยงมึง
แล้วทรัพย์สินที่อยากได้ก็มาฟ้องเอาเพราะยกให้แล้ว ถ้ากลับมาอยู่บ้านจะเอายาเบื่อ
ให้กิน" แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าววาจาหยาบคายเท่านั้น
ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ พิพากษายกฟ้องโจทก์ จำเลยแก้
อุทธรณ์ของโจทก์ยอมรับว่า จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อโจทก์จริง แต่กล่าวด้วย
ความโกรธ และว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้ว ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลยได้ด่าว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำดังกล่าวข้างต้น จำเลยจะ
กลับมาฎีกาโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวอีกไม่ได้เพราะเป็นข้อที่มีได้กล่าวกันมาแล้ว
ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่ ที่จำเลยด่าโจทก์ว่า "มึงจะหนีไป
ไหนก็ไป กูจะไม่เลี้ยงมึงแล้ว ทรัพย์สินที่อยากได้ก็มาฟ้องเอาเพราะยกให้แล้ว ถ้า
กลับมาอยู่บ้านจะเอายาเบื่อให้กิน"เป็นการประพฤติเนรคุณต่อโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกา
เห็นว่า โจทก์ได้ยกที่ดินรวม 4 แปลง และบ้าน 1 หลัง ให้แก่จำเลย โดยเฉพาะเพื่
ยกที่ดินมีโฉนดให้แก่จำเลยก่อนฟ้องเพียง 1 ปีเศษ เมื่อโจทก์ขอให้จำเลยแบ่งที่ดิน
ให้แก่พี่น้องคนอื่นบ้าง จำเลยกลับใช้คำพูดด่าว่าโจทก์ซึ่งเป็นบุพการีด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
ในลักษณะขับไล่ไสส่งไม่ต้องการเลี้ยงดูต่อไปโดยขู่เชิญว่าจะให้ยาเบื่อกินถ้ากลับมา
อีก ย่อมถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ผู้ให้อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) แล้ว โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุ
จำเลยประพฤติเนรคุณได้ ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย
ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>